



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

Marta Ienzi	Presidente
Cecilia Pratesi	Giudice rel.
Stefania Ciani	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 14091/2024, introdotto da *Parte_1* (ROMA, 26/03/1997), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO MADAIO e da *Pt_2* [...] (ROMA, 11/05/1994), con il patrocinio dell'avv. DONATELLO SCIARRA;

con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenni nata fuori dal matrimonio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 11/11/2024 le parti in epigrafe hanno domandato al Tribunale di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie nate dalla loro unione, alle seguenti condizioni:

*“le figlie *Pt_1* e *Per_2* saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori – per cui le decisioni di maggior interesse concernenti la loro istruzione, educazione e salute saranno prese dai genitori di comune accordo – e collocate presso la madre, alla quale viene perciò assegnata l'abitazione della casa coniugale sita in Roma, Via G. Diziani*

n. 23, Il sig. **Pt_2** s'impegna ad allontanarsi dall'immobile entro la data del 31 luglio 2024, portando con sé i suoi effetti personali;

salvo diverso accordo e compatibilmente alle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e/o condizioni di salute, il padre avrà facoltà di vederle e tenerle con sé due giorni durante la settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00, ovvero dall'uscita di scuola se più tardi, fino alle ore 21.00 avendo cura di riaccompagnare presso la casa familiare, nonché durante il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del venerdì, ovvero dall'uscita di scuola se più tardi, alla domenica sera alle ore 21.00, con riaccompagno presso la casa familiare. mattino successivo. Dal compimento del quarto anno di età della figlia **Per_2** il padre, nei giorni di visita infrasettimanale e la domenica durante il fine settimana di sua pertinenza, avrà facoltà di tenere con sé le figlie anche durante la notte, provvedendo ad accompagnarle a scuola al mattino seguente. Oltre a ciò, il sig. **Pt_2** terrà con sé le figlie:

30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive (periodo giugno/settembre), comprendenti ad anni alterni il giorno di ferragosto, come verranno concordati con la sig.ra **Pt_1** di anno in anno entro il mese di maggio. Tali giorni dovranno essere usufruiti dal padre per periodi non superiori a 15 giorni, avendo cura di intervallarli con un termine di almeno eguale durata rispetto a quello usufruito;

in concomitanza con le festività scolastiche natalizie, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale e Capodanno, salva la possibilità – previo accordo tra i genitori – di alternarsi nella serata della Vigilia e nel pranzo del Natale;

ad anni alterni durante le festività scolastiche pasquali, laiche e religiose.

In caso di impedimento delle bambine o dovuto a motivi lavorativi, il padre avrà facoltà di recupero;

tenuto conto delle sostanze reddituali ed economiche di ciascun genitore, nonché dei tempi di permanenza delle figlie presso l'uno e l'altro, delle cure e del lavoro domestico rispettivamente dedicato alle stesse, dell'assegnazione della casa familiare e degli oneri

gravanti in capo alle parti, a far data dal mese di luglio 2024 il sig. **Pt_2** corrisponderà alla sig.ra **Pt_1** la somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) quale contributo al mantenimento per le esigenze ordinarie di vita delle figlie (225,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in ragione all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati. Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o altra modalità concertata tra le parti. Per il contributo del mese di luglio 2024, la sig.ra **Pt_1** da atto di avere già ricevuto la somma di € 200,00. Quanto alla restante somma di € 250,00 accetta che venga corrisposta in due ratei, pari a € 125,00 cadauno, che verranno versati dal sig. **Pt_2** unitamente alle scadenze di agosto e settembre 2024 (salvo facoltà di pagarli anticipatamente). Sono da intendersi spese ordinarie: il vitto e l'abbigliamento, le spese per le rette scolastiche (eccetto quelle universitarie) e il materiale di cancelleria, mensa, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (barbiere, estetista, etc.), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali le partecipazioni a compleanni e a riunioni tra amici, ovvero spese ordinarie quelle non rientranti nelle spese straordinarie appresso dettagliatamente indicate secondo la seguente distinzione:

1) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:

spese scolastiche: iscrizione e rette per scuole private o università, corredo scolastico di inizio anno (cartella, grembiule, diario, astuccio, quaderni e pennarelli e quanto richiesto dalla scuola), corsi scolastici extra-curricolari, iscrizioni, rette ed eventuali spese per fuorisede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;

spese di natura ludica, parascolastica e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive, viaggi culturali, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori

e simili), acquisto di telefoni cellulari, tablet, computer e altre attrezzature elettroniche o simili, spese per attività sportiva, anche ove consigliate per scopi terapeutici, comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite e trattamenti specialistici, cicli di psicoterapia e logopedia.

Le sopra elencate spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate per iscritto (anche a mezzo e-mail, sms o simili). Il mancato riscontro alla comunicazione dell'un genitore nel termine di cinque giorni dal ricevimento equivale a consenso o adesione al rifiuto dell'altro di sostenere la spesa. In caso di contrasto incompontibile, il genitore che ritiene necessaria la spesa potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

2) spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, acquisto di farmaci prescritti purché non rientranti tra quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione del mezzo trasporto acquistato per consenso di entrambi i genitori.

Le spese straordinarie saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Qualora non sia possibile effettuare nell'immediatezza il pagamento in misura ripartita, le spese straordinarie, debitamente documentate, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro dieci giorni dalla richiesta. Il tutto come da Protocollo di Intesa siglato il 17.12.2014 tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

l'assegno unico familiare verrà riscosso dalla sig.ra **Pt_1** impegnandosi il sig. **Pt_2** a svolgere tutti gli adempimenti a suo carico necessari affinché ciò avvenga in concreto;

nel superiore interesse della figlia [redacted] alla stessa viene garantita la frequentazione dell'ultimo anno di asilo presso la nota struttura denominata "Qui Quo Qua" di Via della Bella Villa per l'anno 2024/2025 i cui importi di iscrizione e rette mensili resteranno al 50% a carico di ciascun genitore, al netto di quanto percepito dalla sig.ra Pt_1 per il c.d. "Bonus Asilo Nido", pari all'attualità ad € 272,68 mensile; il cane, CP_1, resterà con il sig. Pt_2 che si assume l'onere di sostenere le relative spese ordinarie e straordinarie; le parti prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per le figlie minori".

Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale delle minori coinvolte, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dalla materia familiare.

P. Q. M.

Regola l'affidamento ed il mantenimento delle figlie delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.

Roma, 29/11/2024

La Giudice est.
Cecilia Pratesi

La Presidente
Marta Lenzi